朝阳市利民建设有限公司“5·27”一般坍塌透水事故调查报告

2024年5月27日1时30分许，朝阳市利民建设有限公司在朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）暗渠顶管施工过程中，发生一起坍塌透水事故，造成1人死亡，直接经济损失115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，2024年5月30日，朝阳市政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市住建局组成的朝阳市利民建设有限公司“5·27”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问和专家论证评估等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝阳市利民建设有限公司“5·27”坍塌透水事故是一起一般

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)朝阳市建成区排水系统改造一期工程有关情况

1.工程概况。朝阳市建成区排水系统改造一期工程主要建设内容包括：龙城路-天心湖暗渠、柳城路暗渠、龙山街暗渠（榆林沟）雨污分流改造工程。

2.五标段工程概况。朝阳市建成区排水系统改造一期工程五标段（以下简称一期工程五标段）主要建设工程包括龙山街暗渠(榆林沟)雨污分流改造，新建DN1000-DN1300污水主管道，收集暗渠两侧建筑及市政污水，在工程起点位置及沿线分流管处设置截留井。工程勘察单位：朝阳鑫诚工程勘察有限公司，工程设计单位：辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司。

(二)事故发生单位及相关单位概况

1.工程建设单位情况。朝阳市城市管理事务服务中心，法定代表人：韦某某，经费来源：财政补助，开办资金：3万元，宗旨和业务范围：为制定城区道路、桥梁、亮化、排水等城市基础设施和城区绿地、公园、广场以及环境卫生设施改造、维修、养护方案和工程竣工验收提供服务保障，负责城市基础设施、园林绿化、环境卫生管理方面的事务性工作，负责对责任单位在城市基础设施、公园绿化、环境卫生设施改造、维修氧化和道路清扫、公厕保洁、生活垃圾处理等运行情况进行考核验收。

2.工程施工总承包单位情况

（1）朝阳市利民建设有限公司概况（以下简称利民公司）。企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：徐某某，注册资本：人民币伍仟万元整。成立日期：2012年4月5日，经营范围：道路危险货物运输，特种设备安装改造修理，建设工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑智能化系统设计，体育场地设施工程施工，土石方工程施工，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，物业管理，劳务服务。取得《建筑业企业资质证书》，资质等级：市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级。取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工。

（2）利民公司运营情况。2024年4月3日，朝阳环境集团有限责任公司副总经理徐某某兼任利民公司法定代表人。经朝阳环境集团有限责任公司领导班子研究决定，利民公司日常运营管理由原党委书记韩某某（男，2023年10月退休）全面负责；副总经理盖某某（兼职工程技术安全部部长），分管公司对外承揽建设施工项目；副总经理何某某分管排污及施工机械。利民公司内设综合办公室、生产经营部、工程技术安全部、材料设备管理部、市场营销部等9个部室，下设排污一队、排污二队、综合管廊管理所、机械队和工程项目一部、工程项目二部、工程项目三部、工程项目四部、工程项目五部共

9个基层单位。利民公司对外承揽的施工工程由生产经营部负责工程招投标、合同签订，由工程技术安全部负责编制施工组织设计、专项施工方案、负责工程技术、质量、进度、安全管理，由材料设备部负责工程材料、机械设备采购，由工程项目一、二、三、四、五部负责组织工程施工。

（3）工程项目一部情况。工程项目一部经理闫某某（男、辽宁中盛建安有限公司职工，利民公司劳务派遣用工人员），职员由王某某（技术测量员）、崔某某（技术测量员）、刘某某（材料员）、任某某（工长）、张某某（工长）组成，工作职责：负责工程施工、施工劳务项目的具体实施，负责项目部内的人员管理，负责工程材料、设备使用管理，负责项目质量、进度、安全等。

3. 工程施工劳务分包单位情况。辽宁鑫广建筑劳务有限公司（以下简称鑫广公司），企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：杨某某，日常运营负责人：徐某某，注册资本：人民币捌佰万圆整。成立日期：2021年3月17日，经营范围：施工专业作业，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工住宅室内装饰装修、道路货物运输，劳务服务，工程管理服务园林绿化工程施工，土地整治服务，对外承包工程，技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、建筑工程机械与设备租赁等取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：施工劳务不分等级；取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工。

4. 工程监理单位有关情况。朝阳鸿利建设工程监理有限公司（以下简称鸿利监理公司）企业类型：有限责任公司（自然

人独资),法定代表人:赵某某,注册资本:人民币叁佰万圆整。成立日期:2006年4月3日,经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程监理;房屋建筑工程设计;工程招标代理;工程造价及技术咨询。取得房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级资质。

(三)工程有关合同签订情况

1.总承包合同签订情况。朝阳市城市管理事务服务中心委托朝阳市燕都建设工程招标投标有限公司对朝阳市建成区排水系统改造一期工程(四、五标段)施工进行公开招投标。2024年2月8日,利民公司中标一期工程五标段。2024年2月8日,朝阳市城市管理事务服务中心与利民公司签订《建设工程施工合同》,工程地点:龙山街暗渠(榆林沟);工程内容:榆林沟(龙山街)暗渠雨污水分流改造工程。2024年4月10日,一期工程五标段取得《建筑工程施工许可证》。

2.监理合同签订情况。朝阳市城市管理事务服务中心与鸿利监理公司签订《建设工程监理合同》,鸿利监理公司为朝阳市建成区排水系统改造一期工程(四标段、五标段)监理。签约酬金:肆拾玖万玖仟捌佰贰拾伍元整。任命总监理工程师:吴某某,安排专业监理工程师:吴某某。

3.劳务分包合同签订情况。2024年3月,利民公司委托朝阳鸿翔建设工程项目管理有限公司对朝阳市榆林沟(龙山街)暗渠顶管工程公开招标。2024年4月25日,利民公司与鑫广公司签订《劳务费合同》,工程名称:朝阳市榆林沟(龙山街)暗渠顶管工程;承包方式:包清工、包质量、包工期、包安

全文明施工。主要内容：顶管施工长度约830米，鑫广公司指派徐某某（男，鑫广公司合伙投资人）为工程驻工地代表。

（四）现场勘查及技术分析情况

经专家现场勘查及实地测量，事故现场位于朝阳市建成区排水系统改造一期工程五标段榆林沟（龙山街）YLG-3至YLG-2暗渠顶管施工现场。YLG-3是顶管作业工作井，3名作业人员由此工作井向YLG-2实施人工顶管作业。顶管施工地点上部坍塌透水的双孔箱涵原为排污明沟，后在排污明沟的两侧及中部砌筑毛石墙体，顶部采用预制混凝土多孔空心板覆盖，面层采用水泥砂浆抹面后成为现有双孔箱涵。双孔箱涵在YLG-3点设计图纸标注的顶部标高176.281米、底部标高173.215米；经专家实测双孔箱涵实际顶部标高176.848米、底标标高172.098米；事故顶进管道管外顶部标高172.067，与上部交叉的双孔箱涵底部标高间距0.031米，小于设计净距1.148米的要求。至事故发生时，管道进入双孔箱涵底板约1米，双孔箱涵底部土方坍塌，内部污水涌入顶进管道和YLG-3基坑内。

（五）工程安全管理情况

1.项目经理部组建情况。2024年2月，为保证利民公司顺利投标一期工程五标段，由生产经营部部长张某某提出组建朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目经理部（以下简称项目经理部）初步方案，经请示韩某某、盖某某同意后，组建了项目经理部。其中项目经理部经理：盖某某（市政公用工程二级建造师），技术负责人：郝某某（男，利民公司

排污二队副队长、司机，给排水工程师），安全员：王某某（男、助理工程师、C1 市政工程安全员），施工员：牟某某（C 级施工员，利民公司排污队队长），质检员：李某某（市政工程质检员，利民公司材料设备管理部科员），资料员：李某某（利民公司材料设备管理部科员）。

2.鑫广公司施工组织情况。鑫广公司的合伙人徐某某在朝阳市榆林沟（龙山街）暗渠顶管工程施工现场负总责。徐某某雇用古某某（大连热电集团有限公司退休职工）负责技术管理，雇用马某某（取得住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训安全员合格证）、马某某（男、河北省霸州市康仙庄乡东城村村民）负责施工现场管理。

（六）工程施工准备情况

1.工程量分配情况。利民公司中标后，盖某某召集会议，安排工程项目一部、工程项目二部负责一期工程五标段施工。工程项目一部经理闫某某和工程项目二部经理陈某某（男、利民公司劳务派遣用工人员）遂带领王某某等施工人员对照《朝阳市建成区排水系统改造一期工程施工图设计》，对工程施工现场进行实地勘察摸排。经请示盖某某同意后，最终确定榆林沟以南（1#-14#检查井）段施工由工程项目一部负责，榆林沟以北的施工由工程项目二部负责。

2.双孔箱涵摸排情况。按照《朝阳市建成区排水系统改造一期工程施工图设计》要求，施工前须对临近建筑、构筑物位置、结构进行排查，设计图中 YLG-3 点交叉一条污水管渠，施工前需核定污水管渠实际标高，确保满足施工要求后方可施

工。闫某某组织王某某等人员在距离YLG-3点约520米的YLG-10点附近找到了该双孔箱涵的一个检查井，遂将检查井井盖打开，在上部用强光手电探照，发现管渠侧壁结构完好，底部被淤泥覆盖，用钢筋对底部进行探查，淤泥厚度约1米左右。

（七）暗渠顶管施工有关情况

1.专项施工方案情况。2024年4月28日，利民公司工程技术安全部职员冯某某(女，利民公司劳务派遣用工人员)将徐某某提供《榆林沟(龙山街)暗渠雨污分流改造工程暗渠顶管施工专项施工方案》初稿进行部分修改和内容添加后，编制了《朝阳市建成区排水系统改造一期工程(五标段)深基坑开挖及暗渠顶管施工专项施工方案》(以下简称《专项施工方案》)。冯某某找到郝某某，让其在《专项施工方案》编制人栏签名；经请示盖某某同意，由工程技术安全部职员黄某某在审核人栏代盖某某签名，总监理工程师吴某某在批准栏签名。《专项施工方案》中阐明：本工程平面位置是辽宁省朝阳市榆林沟城市中心地段，采用泥水平衡法机械顶管，24小时不间断施工；结合图纸和地质勘察资料对施工现场进行实地勘察，准确把握现场地形、地质及障碍物、地下管网等情况，并做好记录；地下管线及地下障碍物的探测：探测范围为井体外边线外围3米及管道沿线的范围，探测深度至管底或井底以下2米的范围；探测要求：探明现有地下管线的分布情况，包括管线的管中线位置、管线类型、埋深、管外径、现场所有管线及检查井的位置等。5月3日，鑫广公司施工机械和施工人员

进场施工。5月14日，闫某某陪同专家到施工现场进行实地勘察后，利民公司组织召开了《专项施工方案》的专家论证会闫某某代替盖某某参会。因《专项施工方案》缺少二次设计、人工顶管施工法等必要内容，《专项施工方案》未通过专家论证。冯某某将《专项施工方案》未通过专家论证的原因分别向盖某某和韩某某汇报，韩某某遂协调建设单位补充二次设计事宜。至事故发生时，该《专项施工方案》未补充暗渠人工顶管法施工有关内容，未通过专家论证，利民公司未停止暗渠顶管施工。

2.暗渠顶管施工方式改变情况。2024年5月17日，因受朝阳市榆林沟(龙山街)暗渠顶管工程施工现场环境的影响，鑫广公司徐某某向闫某某提交《情况说明》，建议YLG-2至YLG-3、YLG-3.1-YLG-3、YLG-5至YLG-6、YLG-6至YLG-7暗渠顶管施工方式由泥水平衡法施工改为人工顶管法施工。闫某某将上述情况分别向韩某某和盖某某汇报同意后，通知徐某某暗渠顶管由泥水平衡法机械顶管改为人工顶管法。

（八）事故发生经过

5月3日，徐某某带领古某某、马某某、徐某某(徐某某的父亲)进场，其中古某某负责技术指导，马某某和马某某负责施工机械检修和现场施工管理；暗渠顶管施工所需泥水平衡机械顶管和人工顶管的设备陆续进场。王某某等人按照《朝阳市建成区排水系统改造一期工程施工图设计》确定YLG-3点顶管施工的管中心线和管中标高171.346米，现场向徐某某施工队伍进行交点，徐某某在钢板桩上对施工交点进行标

记。5月13日，王某某制作《YLG-3#基坑现场情况交接》文本，徐某某和王某某签字确认。

5月26日，徐某某临时雇用的朱某某、程某某、滕某某、马某某、马某某、高某某6名施工人员进场，设备维修人员马某某进场。施工人员分成两组24小时施工暗渠人工顶管，马某某和马某某分别跟一班。马某某、马某某、高某某3名施工人员在白班完成了人工顶管机、钢轨道、运输小车等施工设备吊运安装。18时许，夜班的朱某某、程某某、滕某某3名人员到达YLG-3点。朱某某指挥起重机吊运管材入YLG-3基坑内，保证管中标高与利民公司交点一致后，3名作业人员配合实施暗渠顶管作业。5月27日1时许，3名作业人员开始顶进第二根管（每根管直径1.2米、长度2米）。程某某钻进已经顶入地下的第一根管道内，跪坐在管道底部，掏挖管道前方土方装到运输小车内，滕某某负责运送土方至管道外，朱某某负责操作顶管机。突然，滕某某听见程某某的呼救声，立即进入管道内，发现程某某被管道前方的坍塌的土方掩埋，滕某某立即用手扒程某某身上的土，朱某某随后进入管道内参与施救。这时管道上方突然透水，污水将滕某某和朱某某冲出管道外，管内照明线路被冲毁。

(九)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失约115万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援情况

朱某某和滕某某在基坑内大声呼救，马某某和吊车驾驶

员白某某赶到现场救援，同时拨打120和119救援电话。这时管内水位已上升至0.5米左右，朱某某和滕某某再次进入管道内合力将程某某救出。徐某某和马某某随后也赶到事故现场，白某某操作吊车将程通吊出基坑，放置在施工现场的空地上，朱某某和滕某某对其进行心肺复苏急救，发现程某某已无呼吸。这时120医护人员赶到现场，检查确认程某某已经死亡。

（二）事故善后处置情况

2024年6月1日，鑫广公司徐某某委托其朋友张某某与程某某家属签订《调解书》，利民公司支付程某某死亡赔偿款115万元。6月4日，程某某尸体解剖后火化。6月11日，朝阳营州司法鉴定所出具司法鉴定意见，程某某符合生前施工中突遭坍塌泥土砸压、面部着地并吸入渗出的污水造成的气道阻塞致呼吸循环衰竭死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后,现场施工人员立即对程通进行施救，同时召请120和119救援。事故发生后，徐某某安排人员向110报警。事故救援未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

施工单位未按照《朝阳市建成区排水系统改造一期工程施工图设计》的要求，对与YLG-3点交叉的污水双孔箱涵标高进行实地复核，未能发现双孔箱涵底部标高比设计图纸标高深1.117米，导致暗渠顶进管道顶部与双孔箱涵底部净距离仅0.031米；在双孔箱涵内淤泥和水压力作用下，施工交

叉位置上方的土方发生坍塌，双孔箱涵内部污水瞬间涌入顶进的管道内，致使一名正在管道内作业的施工人员被坍塌土方砸压面部着地、吸入渗出的污水造成气道阻塞致呼吸循环衰竭死亡。

（二）事故间接原因

1.危险性较大工程施工安全失管失控，是造成事故发生的主要原因。组织暗渠顶管施工工程，未按照设计要求对施工交叉的双孔箱涵顶部和底部标高进行复核，未按照规定对施工现场进行安全检查和事故隐患排查，未能及时发现并采取技术措施消除暗渠顶进管道顶部与交叉双孔箱涵底部净距离仅0.031米，存在坍塌透水的事故隐患；制定的《专项施工方案》未经专家论证，仍继续组织暗渠顶管施工；施工方式由泥水平衡法机械顶管改为人工顶管，未制定专项施工方案，未明确安全技术措施，施工现场未安排专职安全管理人员进行现场监督，项目经理未在施工现场履职，未对朱某某、程某某（男、自然人、事故死者）、滕某某等6名作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未组织进行施工监测和安全巡视。

2.虚设项目经理部，以包代管，是造成事故发生重要原因。设置项目经理部，其功能只用于招标、工程验收等，项目经理盖某某、技术负责人郝某某均未在一期工程五标段施工现场履行安全和技术管理职责，施工现场实际交由闫某某和陈某某管理。将朝阳市榆林沟（龙山街）暗渠顶管工程劳务发包给鑫广公司后，以包代管，任由劳务单位自行组织施工，不对施

工现场实施安全管理，盖某某、闫某某均未组织施工现场安全检查，工程安全检查仅由安全员王某某一个人完成；5月14日至5月26日王某某填写的《危大工程安全巡视检查记录表》，每日巡查部位及施工情况简述内容高度雷同，对于现场存在的无专职管理人员监督、未制定专项施工方案、未进行安全技术交底事故隐患视而不见，在巡视检查内容：专职安全生产管理人员或持证监护员现场监督、执行施工组织设计中的安全技术措施和专项方案情况、安全技术交底落实情况均记录为符合或已执行，与施工现场实际情况严重不符。监理单位于5月6日、14日、18日分别下达《监理工程师通知书》，发现利民公司项目管理人员未在现场履职履责，危大工程无专项方案、未进行专家论证，未向施工作业人员做好安全技术交底工作，已进场的顶管施工队伍无安全管理人员、施工设备老旧严重、电线老化存在安全隐患等问题，要求利民公司进行整改，闫某某以项目经理不在现场为理由拒签，利民公司也未按照《监理工程师通知书》对存在的问题隐患进行整改。

3.公司安全管理混乱，是造成事故发生次要因素。利民公司未制定落实全员安全生产责任制，未制定落实安全生产事故隐患排查治理制度，未对施工工程开展安全风险分级；未组织对承揽工程开展安全检查和隐患排查；2024年5月12日，盖某某因病向韩某某和徐某某请假获批后，离开朝阳市赴沈阳市治疗，至事故发生时，利民公司未安排其他具备项目经理执业资格的人员负责一期工程五标段管理。

四、事故责任单位存在的主要问题

利民公司，未依法落实施工单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定，虚设项目经理部，项目经理、技术负责人未在施工现场履行安全生产职责；违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，组织泥水平衡法暗渠顶管施工，制定的专项施工方案未经专家论证，组织暗渠人工顶管施工，未制定专项施工方案，未安排专职安全管理人员现场监督，未对施工现场进行安全管理；违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条的规定，未组织对暗渠顶管施工作业人员进行安全技术交底；违反《安全生产法》第二十二条的规定，未制定落实全员安全生产责任制；违反安全生产法》第二十八条的规定，未对从业人员进行安全教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条第一款和第二款的规定，未按照规定对施工工程进行安全风险辨识，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时发现并消除未按照设计要求对施工交叉的双孔箱涵顶部和底部标高进行复核、暗渠顶进管道顶部与交叉双孔箱涵底部净距离仅0.031米存在坍塌透水的事故隐患。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

利民公司，违反《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条，**《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十六条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条的规**

定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.闫某某，中共党员，利民公司工程项目一部负责人，朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）榆林沟以南施工现场负责人。**违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，**明知暗渠顶管《专项施工方案》未通过专家论证，仍未停止鑫广公司暗渠顶管施工，鑫广公司将暗渠顶管方式由泥水平衡机械顶管法改为人工顶管法，在无专项施工方案，未确定安全技术措施情况下，同意鑫广公司实施暗渠人工顶管施工；5月6日、14日、18日拒接《监理工程师通知书》，未落实整改措施；组织工程项目一部人员勘验现场时，未按照《朝阳市建成区排水系统改造一期工程施工图设计》的要求，对与YLG-3点交叉的污水双孔箱涵标高进行实地复核，暗渠顶进管道顶部与双孔箱涵底部净距离仅0.031米，低于设计要求1.148米，双孔箱涵底部坍塌透水，致使1名顶管施工作业人员死亡，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款，由司法机关依法追究其责任。

2.盖某某，中共党员，利民公司副总经理，兼任工程技术安全部部长，朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目经理。是利民公司安全生产工作分管负责人，是朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）安全生产第一责任人。违反**《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定**，未落实安

全生产责任制度，未根据工程特点组织制定安全施工措施，未在项目部施工现场履行安全管理职责；违反《安全生产法》第二十一条的规定，未组织建立并落实朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促检查项目的安全生产工作，及时消除朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目经理部人员不能在项目施工现场履行职责，工程项目技术无人员负责，危险性较大工程无安全技术交底，施工前未按照《朝阳市建成区排水系统改造一期工程施工图设计》要求对临近建筑、构筑物位置、结构进行排查的生产安全事故隐患；明知暗渠顶管《专项施工方案》未通过专家论证，未按照《监理工程师通知书》进行整改，仍同意暗渠顶管施工作业，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款，由市纪委监委依法依纪处理。

3.王某某，利民公司职工，朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目专职安全管理人员。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查施工项目安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未组织**对从业人员安全教育和培训**；违反**《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，暗渠人工顶管施工过程中，未进行现场监督，安全检查记录与施工现场实际不符，对施工现场存在的**无专职管理人员监督、未制定专项施工方案、未进行安全技术交底事故隐患未督促整改，**对事故发生负有责任。**依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销

其安全生产管理人员资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.徐某某，鑫广公司实际经营负责人，朝阳市榆林沟（龙山街）暗渠顶管工程劳务分包单位安全生产第一责任人。《朝阳市榆林沟（龙山街）暗渠顶管工程投标文件》确定的技术负责人韩淑云实际未到场施工，仅雇用退休人员古振彦负责施工技术指导，施工现场无技术负责人；违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条的规定，未组织对暗渠顶管施工作业人员进行安全技术交底；违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促、检查承揽项目的安全生产工作，及时消除暗渠顶管施工现场无专职安全管理人员现场监督、作业人员未进行安全生产教育培训和安全技术交底而上岗作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.韩某某，中共党员，利民公司党委书记，负责利民公司全面工作。违反**《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定，**同意虚设朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目经理部，致使工程施工现场无项目经理和技术负责人履职尽责；盖某某于5月12日请假赴沈阳医大一院入院治疗，未安排具备项目经理执业资格的人员担任朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）项目经理。违反**《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，**暗渠顶管《专项施工方案》未通过专家论证，仍未要求停止暗渠顶管施工；鑫广公司建

议暗渠顶管方式由泥水平衡机械顶管法改为人工顶管法，在无专项施工方案，未确定安全技术措施情况下，同意实施暗渠人工顶管施工；违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促建立并落实全员安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度，未督促检查本单位安全生产工作，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款，建议由市纪委监委给予其组织纪律处理。

（三）对事故发现其他问题的处理建议

1.鸿利监理公司，作为朝阳市建成区排水系统改造一期工程（四标段、五标段）监理单位，分别在5月6日、14日、18日下达《监理工程师通知书》，要求利民公司进行整改，利民公司施工现场负责人以项目经理不在为理由拒签，且未对《监理工程师通知书》列出的问题隐患进行整改。鸿利监理公司违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，未要求施工单位暂时停止施工，未向建设单位报告；施工单位拒不整改，未向住建部门报告。建议由朝阳市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条的规定依法实施行政处罚。

2.朝阳鑫诚工程勘察有限公司，朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）工程勘察单位。在朝阳市建成区排水系统改造一期工程（五标段）YLG-3和YLG-2上方有污水沟渠通过，未在《勘察报告》中给出提示建议，建议移交朝阳市住建局另案调查处理。

六、事故防范措施建议

(一)利民公司，全面落实安全生产责任。要深刻吸取事故教训,举一反三。要严密梳理好安全生产责任清单,严格遵守国家法律法规标准规范要求，全面落实安全生产主体责任。项目施工单位要严格执行项目经理25日在岗带班制度,设置符合执业要求的技术负责人；严格开展工程项目安全检查，开展工程项目安全风险辨识和安全隐患排查治理，严格施工人员安全教育培训和安全技术交底；建立并落实全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度，严格落实项目经理每周带队安全检查，公司主要负责人每月带队检查安全生产工作的要求；严格劳务分包单位安全管理，杜绝以包代管。督促项目劳务分包单位进一步加强对作业队伍及人员的管理,杜绝违章作业行为,坚决防范遏制生产安全事故发生。

(二)工程其他参建单位,严格项目安全管理。朝阳市城市管理事务服务中心，要切实加强对工程的安全管理，督促各参建单位严格按照国家法律法规要求，落实安全生产责任，要加大对施工单位安全检查，督促施工单位整改问题隐患。鸿利监理公司要认真履行项目安全监理工作职责，发现施工单位存在事故隐患的，督促施工单位整改，并对整改落实情况进行验收；施工单位存在严重问题和隐患的，要责令其停止施工建设，向建设单位通报的同时，报住建监管部门。

（三）进一步加强监管,严防生产安全事故发生

住建部门要加强对市政建设工程安全监管，督促工程各参建单位依法履行职责，要结合安全生产治本攻坚三年行动，加强对危险性较大工程的安全监管。要进一步加大执法力度，

严厉打击建筑施工领域违法违规行为，严防各类事故的发生。